

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5769/2534

นาย ทวน ชาติหัตถกร
การ ทาง พิเศษ แห่งประเทศ ไทย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 4 (2)

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 มาตรา ข้อ 24, มาตรา ข้อ 26

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 มาตรา ข้อ 76

เมื่อมีข้อโต้แย้งกันระหว่างโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน ที่ถูกเวนคืนและจำเลย ซึ่งมีหน้าที่กำหนดค่าทดแทนที่ดินว่า การกำหนดค่าทดแทนที่ดินดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ดังนี้ เป็นมูลกรณีเนื่องมาจากการที่ดินถูกเวนคืน มูลแห่งคดีจึงเกิดขึ้น ในเขตศาลที่ที่ดินตั้งอยู่ เมื่อโจทก์ขออนุญาตฟ้องและศาลซึ่งที่ดินตั้งอยู่ อนุญาตให้โจทก์ฟ้องได้ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 4(2) การกำหนดค่าทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษนั้น มีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 23 วรรคสุดท้าย บัญญัติว่า การเวนคืน อสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางพิเศษ ให้นำบทบัญญัติของ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง ในส่วนที่ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวงนั้นมาใช้โดยอนุโลม และ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 76 บัญญัติว่า เงินทดแทนนั้น ถ้าไม่มีบัญญัติเป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งออกตามข้อ 63 แล้ว ให้ กำหนดเท่าราคาของทรัพย์สินตามราคาธรรมดาที่ซื้อขายในท้องตลาด ในวันดังต่อไปนี้ (1) ในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินใน บริเวณที่จะเวนคืนใช้บังคับในกรณีที่ได้ตรา

พระราชกฤษฎีกา เช่นว่านั้น ฯลฯ ดังนี้ เมื่อราคา ที่ดินที่ซื้อขายกันในท้องตลาด หรือใกล้เคียงกันกับที่ดินที่ถูกเวนคืนซื้อขาย กันในราคาตารางวาละ 35,000 บาท ราคาที่ดินที่ถูกเวนคืนที่โจทก์ขอมาตารางวาละ 15,000 บาท จึงชอบด้วยกฎหมายและความเป็นธรรมแล้ว กรณีที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน โจทก์ฟ้อง ขอให้จำเลยชำระเงินค่าเวนคืนเพิ่ม เมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าเวนคืนเพิ่มขึ้น โจทก์มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในวงเงินที่ได้รับเพิ่มนับแต่วันที่ซึ่งเป็น วันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนใช้บังคับ อนุโลม ตามข้อ 24 และข้อ 26 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27พฤศจิกายน 2515.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่2646 และ 2650 เนื้อที่ดิน 398 ตารางวา และ 44 ตารางวา ตามลำดับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2525 มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อใช้สร้างทางพิเศษดาวคะนอง - ท่าเรือที่ดินทั้งสองโฉนดของโจทก์ดังกล่าวถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้และจำเลยเข้าครอบครองที่ดินของโจทก์และตีราคาที่ดินโจทก์ เพื่อใช้ค่าทดแทนโดยไม่เป็นธรรมเพราะไม่คำนวณจากราคาที่ดินที่ซื้อขายกันในท้องตลาด โจทก์ได้โต้แย้งไว้จำเลยนำเงินค่าทดแทนที่ดินไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์กลาง และโจทก์ได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินแล้วแต่โต้แย้งว่าราคาต่ำไปขอให้จำเลยชดใช้เงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่โจทก์เป็นเงิน1,926,950 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์เรียกร้องค่าทดแทนที่ดินในราคาสูงกว่าราคาที่แท้จริงไปมาก ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าทดแทนเป็นเงิน 1,051,350 บาทพร้อม
ด้วยดอกเบี้ย

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดเลขที่
2646 ของโจทก์ ให้โจทก์อีกเป็นเงินจำนวน 159,200 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ดินของโจทก์ที่ถูกเวนคืนอยู่ในเขต
ศาลแพ่งธนบุรี จำเลยมีหน้าที่ต้องกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์ ข้อโต้แย้งกัน
ระหว่างโจทก์และจำเลยที่ว่ากำหนดค่าทดแทนที่ดินของจำเลยที่จะต้องชดใช้ให้
แก่ โจทก์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ มูลกรณีเนื่องมาจากการที่ดินของโจทก์ถูก
เวนคืนมูลแห่งคดีนี้จึงเกิดขึ้นในเขตศาลแพ่งธนบุรี เมื่อโจทก์ขออนุญาตฟ้องและศาล
แพ่งธนบุรีอนุญาตให้โจทก์ฟ้องที่ศาลแพ่งธนบุรีแล้วโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้ที่ศาล
แพ่งธนบุรีได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4(2) ปัญหาต่อไปที่
จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่าจำเลยกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้
โจทก์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เกี่ยวกับเงินค่าทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เพื่อสร้างทางพิเศษนั้น ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน
2515 ข้อ 23 วรรคสุดท้าย มีใจความว่าการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือ
ขยายทางพิเศษ ให้นำบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ในส่วนที่ว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวงนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม และ
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 บัญญัติเกี่ยวกับ
เงินค่าทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวงไว้ในข้อ

76 ว่า "เงินทดแทนนั้น ถ้าไม่มีบัญญัติเป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ซึ่งออกตามข้อ 63 แล้ว ให้กำหนดเท่าราคาของทรัพย์สินตามราคา ธรรมดาที่ซื้อขายในท้องตลาดในวันดังต่อไปนี้ (1)ในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนด เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนใช้บังคับในกรณีที่ได้ตราพระราชกฤษฎีกาเช่นนั้น ฯลฯ" ที่จำเลยฎีกาว่าการที่จำเลยคิดคำนวณจ่ายค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของ โจทก์โดยใช้หลักเกณฑ์ว่า ให้ถือตามบัญชีกำหนดราคาที่ดินตามราคาตลาดเพื่อใช้ เป็นทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกต้องเป็นธรรมแก่โจทก์ตามบทบัญญัติของ กฎหมายแล้วนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า สำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 2650 จำนวน 44 ตารางวา ของโจทก์นั้น ที่ดินถูกเวนคืนเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2525 แต่ในวันที่ 30 มิถุนายน 2523 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 4420 ซึ่งอยู่ติดถนนสุขสวัสดิ์ เช่นเดียวกับที่ดินของโจทก์อยู่ห่างกันประมาณ 400 เมตรในราคาตารางวาละ 15,000 บาท ตามสัญญาซื้อขายที่ดินเอกสารหมายเลข จ.28 และในวันที่ 9 กรกฎาคม 2524 ธนาคารกสิกรไทยได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 3035 ซึ่งอยู่ติดถนนสุขสวัสดิ์เลยที่ดินที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ซื้ออยู่ห่างจากที่ดินของโจทก์ประมาณ 800 เมตรในราคา ตารางวาละ 35,000 บาท ตามสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารกสิกร ไทยเอกสารหมายเลข จ.35 ซึ่งต่อมาธนาคารทั้งสองแห่งได้ปลูกสร้างอาคารสำนักงาน สาขา ในที่ดินทั้งสองแห่งนี้แล้วจะเห็นได้ว่าธนาคารกรุงเทพ จำกัด ซื้อที่ดินก่อนที่ดิน โจทก์ถูกเวนคืนประมาณ 2 ปี ยังซื้อในราคาตารางวาละ 15,000 บาท ทั้งแปลงตาม ปกติราคาที่ดินย่อมสูงขึ้นทั้งนี้เห็นได้จากการที่ธนาคารกสิกรไทยซื้อที่ดินที่ติดถนน เดียวกันอยู่ใกล้เคียงกับที่ดินที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ซื้อเพื่อวัตถุประสงค์อัน เดียวกันในราคาตารางวาละ 35,000 บาท ทั้งแปลงในระยะห่างกันประมาณ 1 ปี เท่านั้น โดยซื้อในราคาแพงกว่ากันตารางวาละ 20,000 บาท ซึ่งตรงกับนายเอก บุญ เกิดอดีตเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครพยานจำเลยที่เบิกความว่าถนนสุขสวัสดิ์

ซึ่งที่ดินของโจทก์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด และของธนาคารกสิกรไทยตั้งอยู่นั้น กรมที่ดินไม่ได้แบ่งช่วงที่ดินตลอดสายว่าช่วงไหนราคาแตกต่างกันอย่างไร คง กำหนดเท่ากัน เพราะความเจริญมีไม่ถึงขนาดที่จะต้องแบ่งช่วง แสดงให้เห็นว่าราคา ที่ดินที่ติดถนนสุขสวัสดิ์ตลอดทั้งสายนั้นมีราคาเดียวกันหรือราคาใกล้เคียงกันนั่นเอง ที่ดินของโจทก์กับที่ดินของธนาคารกรุงเทพ จำกัด และธนาคารกสิกรไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนสุขสวัสดิ์ จึงมีราคาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ธนาคารกสิกรไทยซื้อที่ดินมาก่อน ที่ดินของโจทก์ถูกเวนคืนประมาณ 1 ปีมีราคาตารางวาละ 35,000 บาท ราคาที่ดิน ของโจทก์ขณะถูกเวนคืนจึงน่าจะมากกว่าตารางวาละ 35,000 บาท แม้จะได้ความ จากนายเอกพยานจำเลยและนายนิคม คำนวนมาสก พยานโจทก์ว่าหากธนาคารซื้อ ที่ดินเพื่อสร้างสำนักงานสาขาเป็นการซื้อเฉพาะเจาะจงและต้องรีบซื้อเพราะธนาคารมี เวลาจำกัดเพียง 1 ปีในการจัดตั้งสำนักงานสาขาตามระเบียบของธนาคารแห่ง ประเทศไทยก็ตาม ราคาที่ธนาคารซื้อก็น่าจะมีราคาเพิ่มมากมายเกือบเท่าตัว ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปีดังเช่นกรณีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด กับธนาคารกสิกร ไทย ราคาที่ดินที่ธนาคารกสิกรไทยซื้อตารางวาละ 35,000 บาท นั้นน่าจะเป็นราคาที่ ซื้อขายกันในท้องตลาดหรือใกล้เคียงกัน ดังนั้น ที่โจทก์ขอมาตารางวาละ 15,000 บาท และศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยให้ตามขอ นั้น จึงชอบด้วยกฎหมายและความเป็น ธรรมแล้ว จำเลยจะถือเอาราคาประเมินของเจ้าพนักงานเพื่อใช้เป็นทุนสำหรับเรียก เก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นราคาธรรมดาที่ซื้อขายกัน ในท้องตลาดในขณะที่ที่ดินถูกเวนคืนไม่ได้เพราะเป็นราคาที่ต่ำมากฎีกาข้อนี้ของ จำเลยฟังไม่ขึ้น สำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 2646 จำนวนเนื้อที่ 398 ตารางวา ของ โจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ตามสำเนาแผนที่แสดงที่ดินที่ถูกเวนคืนของการทางพิเศษ แห่งประเทศไทยเอกสารหมายเลข 2 ที่ดินของโจทก์อยู่ติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 2364 และ 24874 ของนางวัลลีย์ ซึ่งถูกเวนคืนเช่นเดียวกับที่ดินของโจทก์ นางวัลลีย์ซื้อ ที่ดินทั้งสองแปลงนี้มาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2524 ในราคาตารางวาละ 2,800 บาท

จำเลยได้จ่ายค่าทดแทนที่ดินให้นางวัลลีย์ในราคาที่ดินนางวัลลีย์ซื้อมาดังกล่าว ดังปรากฏตามสำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินและสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.18 ถึง จ.21 ที่ดินของโจทก์ถูกเวนคืนเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2525 เป็นเวลาหลังจากที่นางวัลลีย์ซื้อ 10 เดือน ทั้งที่ดินของโจทก์อยู่ใกล้ถนนสุขสวัสดิ์ดีกว่าที่ดินของนางวัลลีย์อยู่ติดกับถนนซอยด้านหน้าออกไปถนนสุขสวัสดิ์และด้านหลังออกไปยังซอยสายสำรวจ ซึ่งสามารถออกไปทางถนนประชาอุทิศได้ ส่วนที่ดินของนางวัลลีย์ไม่สามารถออกไปทางถนนดังกล่าวมาได้ที่ดินของโจทก์ย่อมมีราคาสูงกว่าราคาที่ดินของนางวัลลีย์ ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้โจทก์ตารางวาละ 3,200 บาท ทั้งแปลงนั้นน่าจะเป็นราคาธรรมดาของราคาที่ดินที่ซื้อขายกันในท้องตลาดในขณะที่ที่ดินของโจทก์ถูกเวนคืนแล้ว ที่จำเลยกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้โจทก์เป็น 2 ราคา คือตารางวาละ 900 บาทและ 650 บาท นั้นจึงไม่เป็นธรรมต่อโจทก์ ที่จำเลยฎีกาว่าการที่ศาลอุทธรณ์ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยให้โจทก์นับแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2525 เป็นการไม่ถูกต้องนั้น ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 24 มีความว่า ในกรณีที่มีการออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และศาลพิพากษาให้เจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ชำระเงินเพิ่มขึ้น ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทำขวัญมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในเงินนั้น ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ใช้บังคับ และข้อ 26 มีความว่า ในกรณีที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่คิดว่าจะเวนคืน การชดเชยค่าเสียหายแก่เจ้าของ ผู้ครอบครองหรือผู้ทรงสิทธิอื่นในอสังหาริมทรัพย์ให้นำข้อ 24 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ศาลฎีกาเห็นว่าคดีนี้เป็นกรณีที่ให้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่คิดว่าจะเวนคืน หากศาลพิพากษาให้เจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ชำระเงินเพิ่มขึ้นโจทก์ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับชดเชยค่าเสียหายย่อมมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในเงินนั้นตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2525 ซึ่งเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่คิดว่าจะเวนคืนใช้บังคับทั้งนี้โดยอนุโลมตามข้อ 24 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับ

ดังกล่าวซึ่งต้องถือว่าโจทก์ทราบแล้วก่อนฟ้อง ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลย
ชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในจำนวนเงินที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้เพิ่ม
ขึ้นนั้นจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ฎีกาของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>